

Bijlage 5: algemene terugbetalingsvoorwaarden

OMG-01-181127

Vlaams Woningfonds bv



Ieperlaan 41, 1000 BRUSSEL

T 02 548 91 11

KBO 0421 111 543 RPR Brussel

www.vlaamswoningfonds.be

Art. 1. De aanvrager verbindt zich ertoe de lening op afbetaling volledig terug te betalen zonder rente over een termijn van 36 maanden volgens de aflossingstabel die de kredietgever bij de goedkeuringsbeslissing meegedeeld heeft. De verplichting tot terugbetaling begint uiterlijk de tiende dag van de maand nadat het bedrag van de lening op afbetaling is uitbetaald.

Art. 2. Als er verschillende aanvragers zijn, verklaart elke aanvrager hoofdelijk en ondeelbaar verbonden te zijn tot terugbetaling van de geleende som, conform de bepalingen van deze overeenkomst en conform de aflossingstabel die de kredietgever bij de goedkeuringsbeslissing meegedeeld heeft.

Art. 3. Als waarborg van deze terugbetalingsverbintenis verklaart de aanvrager aan de kredietgever, die aanvaardt, voor zover de rekening een achterstand vertoont, onherroepelijk af te staan en over te dragen ten belope van het krachtens het verleende krediet op de dag van de betekening of kennisgeving van de overdracht opeisbare bedrag, het voor overdracht vatbare gedeelte van zijn wedden, lonen, pensioenen, vervangingsinkomsten, voordelen of vergoedingen die hem zouden toekomen, of alle door derden verschuldigde sommen en vergoedingen van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld legaten en erfenissen, belastingteruggaven, tegoeden op spaar-, zicht- en/of effectenrekeningen bij een financiële instelling, schadevergoedingen, uitkeringen krachtens een verzekering, premies en subsidies vanwege een gemeentelijke, gewestelijke of federale overheid of instelling afhankelijk van zo een overheid. Deze opsomming is niet limitatief en louter bij wijze van voorbeeld.

De aanvrager geeft machtiging aan de kredietgever om de betreffende sommen rechtstreeks en bij uitsluiting van hem tegen eenvoudige kwijting en zonder andere formaliteiten te kunnen eisen dan wettelijk voorgeschreven, te ontvangen. Ter uitvoering van deze afstand van rechten betreffende bedragen bepaald in artikel 1409 en 1410 Gerechtelijk Wetboek ondertekent de aanvrager een van onderhavig document onderscheiden akte van loonoverdracht in de zin van artikel 27 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Art. 4. De aanvrager verbindt er zich toe elke adreswijziging binnen vijf werkdagen mee te delen aan de kredietgever. De aanvrager is verplicht zich binnen drie maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan, te domiciliëren op het adres van de huurwoning waarvoor hij de huurwaarborglening aanvraagt. Als de aanvrager aan die verplichting niet (meer) voldoet, is hij een intrest verschuldigd van vier derde van de wettelijk bepaalde sanctierentevoet, zoals opgenomen in de goedkeuringsbeslissing. Die rentevoet kan niet minder dan twee procent zijn. Hij is die intrest verschuldigd tot wanneer hij de verplichting weer nakomt.

Art. 5. §1. Het uitstaande krediet wordt van rechtswege opeisbaar als de aanvrager verzuimt ten minste twee maandelijkse betalingen of een bedrag dat gelijk is aan twintig procent van het nog terug te betalen totaalsaldo, te betalen en hij één maand nadat hij een aangetekende zending met ingebrekestelling ontvangen heeft, zijn verplichtingen niet is nagekomen. Op het gevorderde saldo wordt een intrest van twee procent op jaarbasis aangerekend zolang de achterstallen en de intresten niet zijn aangezuiverd. Als blijkt dat de aanvrager de huurwaarborglening heeft verkregen op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen die hij te kwader trouw heeft afgelegd, wordt de huurwaarborglening vervroegd opgeëist. In afwachting van de vervroegde terugbetaling is de lener dan de intrest verschuldigd zoals bepaald in artikel 4.

§2. Ingeval van opeising van het krediet, zijn de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten verbonden aan de verstuurd aangetekende brieven voor ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire kost van 5 euro, ten laste van de aanvrager.

Art. 6. §1. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager(s) kan de kredietgever de hierboven bepaalde terugbetalingstermijn met zes maanden verlengen en het verschuldigde maandbedrag aanpassen. In uitzonderlijke gevallen en op gemotiveerd verzoek van de aanvrager(s) kan een tijdelijk uitstel van betaling bij de kredietgever worden verkregen en wordt de afbetalingstermijn verlengd. De kredietgever heeft ter zake een autonoom beslissingsrecht onder toezicht van de toezichthouder bij wie de aanvrager beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de kredietgever.



Vlaamse
overheid

§2. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 1 ziet de aanvrager af van iedere andere mogelijke toepassing van het in artikel 5.74 Burgerlijk wetboek voorziene recht op heronderhandeling of enige contractswijziging.

Art. 7. De aanvrager kan de lening op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen zonder dat hij een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd is.

Art. 8. Wettelijke mededelingsverplichtingen

§ 1. Registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren De kredietovereenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) overeenkomstig artikel VII.148 van boek VII van het Wetboek van Economisch recht. Deze Centrale wordt gehouden bij de Nationale Bank van België en is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten volgens de wettelijk bepaalde criteria. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Volgens de door de Koning vastgestelde regels heeft elke kredietnemer kosteloos toegang tot de op zijn naam geregistreerde gegevens en kan hij, vrij en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens. In geval van rechtzetting is de Nationale Bank van België ertoe gehouden deze rechtzetting mede te delen aan de personen die inlichtingen van de Centrale hebben verkregen en die de kredietnemer aanduidt. De bewaartermijnen van de geregistreerde gegevens zijn de volgende:

- voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling: drie maanden en acht werkdagen na de einddatum bepaald in de kredietovereenkomst; in voorkomend geval, bij volledig vervroegde terugbetaling, maximaal twee werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigde bedrag.
- voor de wanbetalingen:
 - zo niet-geregulariseerd: tien jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling;
 - zo geregulariseerd: in principe één jaar vanaf de datum van regularisatie. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

§ 2. Mededeling aan het Centraal aanspreekpunt De kredietgever is er, met toepassing van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP), toe gehouden het bestaan en het einde van het bestaan van dit contract, samen met de datum ervan, mee te delen aan het CAP. Het CAP, waarin de meegedeelde gegevens worden opgeslagen, is de databank die de fiscale administratie kan raadplegen om gegevens op te vragen van een belastingplichtige, in het kader van een fiscaal onderzoek, de opsporing van strafbare inbreuken en de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en van de zware criminaliteit, mits de door de wet opgelegde voorwaarden worden nageleefd. De organisatie en de werking van het CAP zijn door de wetgever toevertrouwd aan de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel. De mededeling van de gegevens gebeurt op basis van het rijksregisternummer. De bewaartermijn van de in het CAP geregistreerde gegevens bedraagt tien jaar vanaf het einde van het jaar tijdens hetwelk de kredietgever het einde van de contractuele relatie betreffende het contract aan het CAP heeft meegedeeld. De lijst van de aanvragen om informatie van het CAP wordt door de NBB gedurende twee kalenderjaren bewaard. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een in het CAP geregistreerde persoon wordt door diverse maatregelen gewaarborgd. De kredietnemer heeft gratis en persoonlijk inzage in de gegevens die op zijn of haar naam door het CAP zijn geregistreerd en kan kosteloos de verbetering of schrapping vragen door de kredietgever van de gemelde gegevens als deze foutief blijken te zijn. Het inzagerecht en het recht op rechtzetting dienen te worden uitgeoefend met toepassing van de bepalingen van de artikelen 18 en 19 van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten.

Gelezen en goedgekeurd

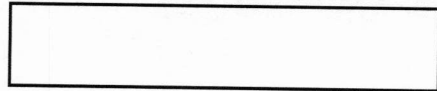
datum dag maand jaar

handtekening huurder 1 

voor- en achternaam

Gelezen en goedgekeurd

datum dag maand jaar

handtekening huurder 2 

voor- en achternaam